Contrat de *prestation.*

Entre les soussignés

LE PRESTATAIRE

AS Marketing Agency
[Adresse — Code postal Ville]
as.agency.off@gmail.com · [Téléphone]
SIRET [000 000 000 00000] · [N° TVA ou « TVA non applicable, art. 293 B du CGI »]

LE CLIENT

[Nom / Société]
[Adresse — Code postal Ville]
[Interlocuteur]
[E-mail] · [Téléphone]

Article 1 Objet

Le présent contrat fixe les conditions dans lesquelles le Prestataire réalise pour le Client les prestations décrites à l'article 3 et détaillées dans le devis n° [D-2026-001], annexé au présent contrat dont il fait partie intégrante.

Article 2 Première version offerte

Avant la signature du présent contrat, le Prestataire a réalisé et présenté au Client une première version du projet, sans frais et sans engagement. Le Client reconnaît en avoir pris connaissance. Le présent contrat porte sur la finalisation de cette réalisation, sa mise en ligne et, le cas échéant, son suivi.

Article 3 Prestations et livrables

[Décrire les prestations : application, site web, identité visuelle, visuels publicitaires. Préciser le périmètre, les fonctions attendues et les livrables remis.] Toute demande sortant de ce périmètre fait l'objet d'un devis complémentaire accepté par le Client avant réalisation.

Article 4 Déroulement et délais

Les prestations débutent le [JJ/MM/AAAA] pour une livraison prévue le [JJ/MM/AAAA]. Le prix comprend [deux] séries de retours du Client. Les délais sont suspendus pendant l'attente des éléments ou des validations dus par le Client.

Article 5 Validation

À chaque livraison, le Client dispose de [dix] jours ouvrés pour formuler ses remarques par écrit. Passé ce délai, et sans remarque de sa part, le livrable est réputé validé.

Article 6 Prix et paiement

Le prix des prestations est celui du devis annexé. Un acompte de [… %] est versé à la signature, le solde à la livraison de la version finale. Les factures sont payables par virement à [trente] jours au plus. Tout retard de paiement entraîne des pénalités au taux de [trois fois le taux d'intérêt légal] et, pour un client professionnel, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

Article 7 Engagements du Prestataire

Le Prestataire réalise les prestations avec soin, selon les règles de l'art et dans les délais convenus. Il est tenu d'une obligation de moyens. Il informe le Client de toute difficulté susceptible d'affecter le projet et répond à ses messages sous un jour ouvré.

Article 8 Engagements du Client

Le Client désigne un interlocuteur habilité à valider. Il fournit en temps utile les contenus, accès et informations nécessaires, et garantit détenir les droits sur les éléments qu'il transmet (textes, images, marques, données).

Article 9 Propriété intellectuelle

Après paiement complet du prix, le Prestataire cède au Client les droits d'exploitation des livrables créés spécialement pour lui, pour tous supports, pour le monde entier et pour la durée légale de protection. Les outils, bibliothèques et composants génériques du Prestataire ou de tiers restent la propriété de leurs titulaires ; le Client en reçoit un droit d'usage dans le cadre du projet. Sauf demande écrite contraire, le Prestataire peut citer la réalisation parmi ses références.

Article 10 Hébergement, maintenance et évolutions

Lorsque le devis le prévoit, le Prestataire assure l'hébergement, les sauvegardes, les mises à jour et l'assistance, aux conditions et pour la durée indiquées au devis. Les évolutions fonctionnelles font l'objet de devis distincts.

Article 11 Confidentialité et données personnelles

Chaque partie garde confidentielles les informations reçues de l'autre, pendant le contrat et trois ans après son terme. Lorsque le Prestataire traite des données personnelles pour le compte du Client, il agit sur ses seules instructions, en assure la sécurité et la confidentialité, ne les utilise à aucune autre fin et les restitue ou les supprime à la fin du contrat, conformément au RGPD.

Article 12 Responsabilité

Le Prestataire ne répond que des dommages directs résultant d'une faute prouvée de sa part. Sa responsabilité est limitée au montant effectivement payé par le Client au titre du présent contrat. Il n'est pas responsable des contenus fournis par le Client, ni des interruptions imputables à des tiers (hébergeurs, opérateurs, éditeurs).

Article 13 Durée et résiliation

Le contrat prend effet à sa signature et se termine à la livraison de la version finale, ou au terme de la période de suivi prévue au devis. En cas de manquement grave non réparé dans les [quinze] jours suivant une mise en demeure écrite, l'autre partie peut résilier le contrat de plein droit. Les prestations déjà réalisées restent dues.

Article 14 Force majeure

Aucune partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution causés par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

Article 15 Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. Les parties recherchent d'abord une solution amiable. À défaut d'accord dans un délai de trente jours, le litige est porté devant les tribunaux compétents de [ville].

Fait en deux exemplaires, à [ville], le [JJ/MM/AAAA]. Annexe : devis n° [D-2026-001].

Le Prestataire — AS Marketing Agency
Nom, date et signature

Le Client
Nom, qualité, date et signature, précédés de la mention « Lu et approuvé »

En résumé. Vous avez vu votre projet avant de signer. Le prix est celui du devis. Une fois réglés, les livrables vous appartiennent. Vos données restent les vôtres.